

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6638/2539

นาง วรณี โตสิตระกูล
นาย ปกรณ์ ไพบูลย์ตลอดการ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 237

ป.วิ.พ. มาตรา 249

จำเลยที่2ทราบว่าจำเลยที่1เป็นหนี้โจทก์มาก่อนที่โจทก์จะฟ้องจำเลยที่1เป็นคดีแพ่งต่อศาลชั้นต้นดังนั้นการที่จำเลยที่1โอนขายที่ดินของตนพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้แก่จำเลยที่2นั้นจำเลยที่2ย่อมทราบแล้วว่าจำเลยที่1เป็นหนี้โจทก์และปรากฏว่าจำเลยที่1มีที่ดินเพียงแปลงเดียวดังกล่าวจำเลยที่1จึงไม่สามารถชำระหนี้ให้แก่โจทก์ตามคำพิพากษาได้การกระทำของจำเลยที่1และที่2ทำให้โจทก์เสียเปรียบโจทก์จึงมีสิทธิขอให้เพิกถอนนิติกรรมการโอนขายที่ดินระหว่างจำเลยที่1และที่2ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา237 ฎีกาของจำเลยที่1ที่ว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่2เพราะขณะยื่นฟ้องจำเลยที่2อยู่ต่างประเทศนั้นเป็นเรื่องเฉพาะตัวจำเลยที่2โดยจำเลยที่2ไม่ได้มาต่อสู้คดีนี้ศาลจึงไม่รับวินิจฉัย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ได้โอนที่ดินโฉนดเลขที่ 30312 ตำบลบางขุนศรี (บางขุนนนท์) อำเภอบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร พร้อมสิ่งปลูกสร้างตึกแถวเลขที่ 69/125 ให้แก่จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นน้องชายโดยฉ้อฉลโจทก์เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาให้

เสียเปรียบ โดยจำเลยที่ 2 รู้ว่าจำเลยที่ 1 มีหนี้สินติดค้างกับโจทก์ ขอให้พิพากษาเพิกถอนนิติกรรมการโอนขายที่ดินโฉนดเลขที่ 30312 ตำบลบางขุนศรี (บางขุนนนท์) อำเภอบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร พร้อมสิ่งปลูกสร้างบ้านเลขที่ 269/125 หากจำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งสองเพื่อให้เจ้าพนักงานที่ดินโอนทรัพย์สินดังกล่าวกลับมาเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยที่ 1

จำเลยที่ 1 ให้การว่า หนี้ตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นโจทก์ได้รับชำระไปครบถ้วนแล้ว จำเลยที่ 1 ได้โอนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้แก่จำเลยที่ 2 โดยมีค่าตอบแทนและโดยสุจริตและเป็นการโอนกันก่อนที่จำเลยที่ 1 เป็นหนี้โจทก์ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 2 เพราะขณะยื่นฟ้องจำเลยที่ 2 อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 30312 เลขที่ดิน 4353 ตำบลบางขุนศรี (บางขุนนนท์) อำเภอบางกอกน้อย พร้อมสิ่งปลูกสร้างเลขที่ 269/125 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ให้กลับมาเป็นของจำเลยที่ 1 หากจำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษา ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งสอง

จำเลย ที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

จำเลย ที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่าจำเลยที่ 2 เป็นน้องชายของจำเลยที่ 1 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2530 ได้จดทะเบียนโอนขายที่ดินโฉนดเลขที่ 30312 แปลงซึ่งโจทก์ขอเพิกถอนการฉ้อฉลให้แก่จำเลยที่ 2 วันที่ 20 เมษายน 2531 ศาลชั้นต้นได้พิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 518,229.17 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงิน 500,000 บาทนับถัดจากวันฟ้อง จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ จำเลยที่ 1 ไม่ชำระหนี้ โจทก์ได้ขอหมายบังคับคดีแล้ว โจทก์สืบทราบว่าจำเลยที่ 1 มีที่ดินโฉนดเลขที่ 30312 เพียงแปลงเดียว และได้ขายที่ดินดังกล่าวให้แก่จำเลยที่ 2 ไปแล้ว มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยที่ 1 ว่า การโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 30312 ให้แก่จำเลยที่ 2 จะเป็นทางให้โจทก์เสียเปรียบและโจทก์มีสิทธิขอเพิกถอนได้หรือไม่ เห็นว่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 237 วรรคหนึ่งบัญญัติว่า "เจ้าหนี้ชอบที่จะร้องขอให้ศาลเพิกถอนเสียได้ซึ่งนิติกรรมใด ๆ อันลูกหนี้ได้กระทำการลงทั้งรู้ว่าจะเป็นการให้เจ้าหนี้เสียเปรียบ แต่ความข้อนี้ท่านมิให้ใช้บังคับ ถ้าปรากฏว่าในขณะที่ทำนิติกรรมนั้น บุคคลซึ่งเป็นผู้ได้ลาภนอกแต่การนั้นมิได้รู้เท่าถึงข้อความจริงอันเป็นทางให้เจ้าหนี้ต้องเสียเปรียบนั้นด้วย แต่หากกรณีเป็นการทำให้โดยเสน่หาท่านว่าเพียงแต่ลูกหนี้เป็นผู้รู้ฝ่ายเดียวเท่านั้นก็พอแล้วที่จะขอเพิกถอนก็ได้" สำหรับคดีนี้ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยที่ 1 ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้แก่จำเลยที่ 2 โดยมีค่าตอบแทน ดังนั้น ตามกฎหมายดังกล่าว จำเลยที่ 2 จะต้องรู้เท่าถึงข้อเท็จจริงอันเป็นทางให้โจทก์ต้องเสียเปรียบนั้นด้วย จึงจะเพิกถอนการโอนได้ มีปัญหาว่าจำเลยที่ 2 รู้เท่าถึงข้อเท็จจริงอันเป็นทางให้โจทก์ต้องเสียเปรียบด้วยหรือไม่ ปัญหานี้โจทก์เบิกความว่า เมื่อปี 2529 จำเลยที่ 1 กับพวกร่วมกันฉ้อโกงเงินโจทก์ไปประมาณ 7,000,000 บาทถึง 8,000,000 บาท โจทก์ได้ไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลลาดพร้าวเพื่อให้ดำเนินคดีแก่จำเลยที่ 1 กับพวกเมื่อจำเลยที่ 1 ถูกจับในปี 2529 จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นน้องชายจำเลยที่ 1 ได้ไปเยี่ยมจำเลยที่ 1 ที่สถานีตำรวจนครบาลลาดพร้าวและเจรจา

ประนีประนอมหนี้กับโจทก์โดยตกลงกันให้จำเลยที่ 1 ชำระหนี้ให้แก่โจทก์เป็นเงิน 800,000 บาท โจทก์ก็จะถอนคำร้องทุกข์ให้แก่จำเลยที่ 1 หลังจากนั้นจำเลยที่ 1 ได้นำเงินจำนวน 300,000 บาท ไปชำระหนี้ให้แก่โจทก์ ส่วนที่เหลืออีก 500,000 บาท จำเลยที่ 1 ได้ออกเช็คสั่งจ่ายให้แก่โจทก์ แต่เรียกเก็บเงินไม่ได้เพราะธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงิน โจทก์ได้ฟ้องจำเลยที่ 1 ซึ่งศาลชั้นต้นได้พิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 518,229.17 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ และจำเลยที่ 1 ไม่ชำระหนี้ให้แก่โจทก์ตามคำพิพากษา จำเลยที่ 1 มีที่ดินโฉนดเลขที่ 30312 แปลงเดียวและได้ขายให้แก่จำเลยที่ 2 ไปตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2530 ซึ่งปัญหาดังกล่าว จำเลยที่ 1 และที่ 2 ไม่ได้มาเบิกความปฏิเสธแต่อย่างใด และปัญหานี้นางกิมหยุช แซ่โก มารดาของจำเลยที่ 1 เบิกความเป็นพยานว่า วันที่ 6 ตุลาคม 2529 ซึ่งจำเลยที่ 1 ถูกควบคุมตัวอยู่ที่สถานีตำรวจนครบาลลาดพร้าว นั้น พยานและจำเลยที่ 2 ได้ไปเยี่ยมจำเลยที่ 1 และได้พบกับโจทก์ทั้งได้เจรจาเรื่องนี้สินของจำเลยที่ 1 อีกด้วย คำเบิกความดังกล่าวเชื่อมกับพยานหลักฐานของโจทก์ฟังได้ว่า จำเลยที่ 2 ทราบว่า จำเลยที่ 1 เป็นหนี้โจทก์มาก่อนที่โจทก์จะฟ้องจำเลยที่ 1 เป็นคดีแพ่งต่อศาลชั้นต้น ดังนั้น การที่จำเลยที่ 1 โอนขายที่ดินโฉนดเลขที่ 30312 พร้อมสิ่งปลูกสร้างให้แก่ จำเลยที่ 2 นั้น จำเลยที่ 2 ย่อมทราบแล้วว่าจำเลยที่ 1 เป็นหนี้โจทก์และปรากฏว่า จำเลยที่ 1 มีที่ดินเพียงแปลงเดียวดังกล่าว จำเลยที่ 1 จึงไม่สามารถชำระหนี้ให้แก่ โจทก์ตามคำพิพากษาได้ การกระทำของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ทำให้โจทก์เสียเปรียบ โจทก์จึงมีสิทธิขอให้เพิกถอนนิติกรรมการโอนที่ดินระหว่างจำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 237 วรรคหนึ่ง ส่วนฎีกาของจำเลยที่ 1 ที่ว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 2 เพราะขณะยื่นฟ้องจำเลยที่ 2 อยู่ประเทศ สหรัฐอเมริกานั้นเป็นฎีกาเรื่องเฉพาะตัวของจำเลยที่ 2 โดยจำเลยที่ 2 ไม่ได้มาต่อสู้อยู่ในคดีนี้ ศาลฎีกาจึงไม่รับวินิจฉัย

(นิวัฒน์ แก้วเกิดเคน-ยงยุทธ ธารีสาร-ยรรยง ปาณูราช)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>